

Nr. 105 Ministerbesprechung vom 26. Februar 1935, 16.15 Uhr

R 43 I/1472, S. 313–315 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk; MR Killy, Thomsen; Protokoll: MR Wienstein.

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ERLASS DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS ÜBER DIE REICHLUFTFAHRT.
2. PERSONALSACHE DES REICHS- UND PREUSSISCHEN MINISTERIUMS DES INNERN.

1. ERLASS DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS ÜBER DIE REICHLUFTFAHRT.¹

Der Reichsminister der Luftfahrt verlas den Inhalt des Entwurfs eines Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Reichsluftfahrt und warf die Frage auf, ob die zu regelnden Fragen durch ein Gesetz oder durch einen Erlaß geregelt werden sollten. Er, der Reichsminister der Luftfahrt, gebe einem Erlaß den Vorzug, weil der Erlaß auf keinen Fall veröffentlicht zu werden brauche. Das Reichskabinett stimmte dem vom Reichsminister der Luftfahrt vorgetragenen Erlaß zu².

2. PERSONALSACHE DES REICHS- UND PREUSSISCHEN MINISTERIUMS DES INNERN.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern bat um Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Antrag, den Ministerialdirektor Dr. Nicolai in den Ruhestand zu versetzen³ und zu seinem Nachfolger

¹ Am Rand Registratur-Vm.: „Der Erlaß wird im R.Luftfahrtmin. aufbewahrt, eine Abschrift ist [in der Rkei] nicht vorhanden.“ Zur Aufbewahrung im RLum auch R 43 II/697, Bl. 16 und II/1278a, Bl. 32–34 (mit Entwurfsabschrift). Abdruck dieses Protokollteils und des nichtveröffentl. Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Reichsluftwaffe [sic] vom 26. 2. 35 in: ADAP C III/2, Nr. 507. Zum Kontext der mit diesem Erlaß bezweckten Enttarnung der Luftwaffe s. SALEWSKI S. 135 f.; KÖHLER/HUMMEL S. 526 f.

² Bezüglich der Umsetzung des Erlasses schrieb Göring am 12. 3. 35 der Rkei und den Ressorts unter „Vertraulich!“. „Durch Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 26. Februar 1935 ist die Luftwaffe als dritter Wehrmachtsteil begründet und meiner Führung unterstellt worden. Die bisherigen Angehörigen der Fliegerschaft sind demnach als Soldaten verpflichtet worden und haben den Truppenausweis erhalten. Ebenso haben die Beamten der Reichsluftfahrtverwaltung die Eigenschaft als Wehrmachtsbeamte erhalten. Die Verbände der Luftwaffe sind Dienststellen der Wehrmacht geworden. – Die Dienststellen der Luftwaffe sind angewiesen worden, die örtlichen Behörden ihres Bezirks (einschließlich der Gemeinde- und Kirchenbehörden) in dem sachlich gebotenen Umfange hiervon zu verständigen, sie im übrigen aber in Zweifelsfällen an ihre Vorgesetzte Behörde zu verweisen. Aus allgemein politischen Gründen ist von einer weiteren Bekanntgabe der vorgenannten Maßnahmen abgesehen worden. Ich bitte ebenfalls, diese Mitteilung nicht sämtlichen nachgeordneten Dienststellen zugänglich zu machen, sondern sie lediglich zu ihrer näheren Unterrichtung im Einzelfalle zu verwenden. Im übrigen verweise ich auf die bereits in der Tagespresse erfolgten Erörterungen.“ R 43 II/1278a, Bl. 22; R 22/2282, Bl. 14. – Zum Aufbau der Luftwaffe s. die Sammlung von DNB-Meldungen in: R 43 II/1278a, Bl. 2–12, allgemein ABSOLON III S. 175 ff.; KÖHLER/HUMMEL.

³ Helmut Nicolai (1895–1955): Apr. 1933 RegPräs. in Magdeburg, Okt. 1933 Berufung ins RIM, seit Febr. 1934 dort MD und Leiter der Abt. I (Verfassung und Gesetzgebung), einer der treibenden Köpfe der Reichsreform. In der NSDAP seit 1928 aktiv, seit Aug.

dem Führer und Reichskanzler die Ernennung des früheren Staatssekretärs Dr. Stuckart vorzuschlagen⁴.

Der *Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung* erklärte, daß er aus persönlichen Gründen Wert darauf legen müsse, sich zunächst mit Staatssekretär Dr. Stuckart über die persönlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen auszusprechen. Die Unterredung könne morgen (28. 2.)⁵ stattfinden.

Mit dieser Maßgabe *stimmte* das *Reichskabinett* dem Antrag des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern zu.

1931 sogar in der Reichsleitung, fühlte er sich gleichwohl in erster Linie als Verwaltungsjurist und blieb bestrebt, die staatl. Sphäre von Übergriffen der Partei freizuhalten. Zu seiner verfassungsrechtl. Konzeption und den hieraus erwachsenden Anfeindungen in Parteikreisen s. BRACHER/SAUER/SCHULZ S. 593 ff.; BACHNICK S. 149 ff.; M. HOUSDEN, Helmut Nicolai and Nazi Ideology, Houndsmills – London 1992. Nicolais Verabschiedung stand im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Vergehens gegen § 175 StGB; R 43 II/1136b, Bl. 14 f. Er war in der Folge als Wirtschafts- und Steuerberater tätig und trat politisch nicht mehr hervor.

⁴ Wilhelm Stuckart (1902–1953): Juni 1933 StS im Preuß. Kultusministerium, seit Juli 1934 zugleich im neuerrichteten RErzM. Am 15. 9. 34 von Rust in den einstweiligen Ruhestand versetzt, weil er eine rechtlich zweifelhafte Ministerverfügung über die innere Behördengliederung des RErzM nicht sofort in Kraft gesetzt, sondern Bedenken erhoben und eine Entscheidung des PrMinPräs. verlangt hatte. Febr. 1935 Ernennung zum Präs. des OLG Darmstadt, vor Dienstaufnahme jedoch im März 1935 Ernennung zum 2. StS im RIM, Leiter der Abt. I. Zu Person und polit. Stellung Stuckarts s. REBENTISCH, Führerstaat, S. 105–111.

⁵ Die Niederschrift der Ministerbesprechung durch Wienstein datierte vom 27. 2. 35.

Zitierhinweis

Nr. 105 Ministerbesprechung vom 26. Februar 1935, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d105>